

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1757/2531

นายเซ่งฮ้อ แซ่เตีย

โจทก์

บริษัท ทรัพย์สถาพร (ชุยเฮงหลี) จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัท ทรัพย์สถาพร (ชุยเฮงหลี) จำกัด
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้โดยจำเลยที่ 1 ตกลงชำระ
เงิน 700,000 บาท โดยโจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก
จำเลยที่ 1 อีก จำเลยที่ 1 จึงขอถอนฎีกาโปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียม
ในชั้นฎีกาแก่จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 130)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 718,816 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2526
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 124)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำนวนที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 130)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 1 สามในสี่ จำหน่ายคดี

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 1 สามในสี่ จำหน่ายคดี

(เจริญ นิลเอสงษ์-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ